

0002267-50.2022.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... anteriormente, uma vez por tráfico e outra por furto, mas já "pagou tudo". Contou que, antes do desemprego, trabalhou no condomínio Bandeirantes (fls. 225). Renato Faria Rodrigues, representante da vítima, disse que recebeu um telefonema, durante a madrugada, e a informação de que os guardas municipais haviam pego umas pessoas com as escadas, todas embaladas, que haviam sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002267-50.2022.8.26.0526 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002267-50.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - DB4846-1/2022 - Delegacia de Polícia de Itu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DA ROCHA PINHEIRO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

ALEX DA ROCHA PINHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, em 3 de julho de 2022, por volta de 2 horas, durante o repouso noturno e em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, no interior do estabelecimento comercial "Lig Luz Materiais Elétricos" (razão social MJ Faria Rodrigues ME), localizado na avenida José Maria Marques de Oliveira, nº 384, B, nesta cidade e comarca de Salto, com destruição e rompimento de obstáculo e escalada, agindo em concurso de agentes, previamente ajustado e com unidade de desígnios com Hugo José da Silva (autos desmembrados nº 0003236-65.2022.8.26.0526), subtraíram, para si ou para outrem, 13 (treze) escadas, avaliadas conjuntamente em R\$3.757,00 (três mil setecentos e cinquenta e sete reais), pertencentes ao referido estabelecimento comercial, representado por Renato Faria Rodrigues.

A denúncia foi oferecida e recebida em 14 de julho de 2022 (fls. 100/102 e 106/107), o réu foi citado (fls. 118/119) e apresentou resposta à acusação (fls.

70/73).

Determinou-se o desmembramento do feito com relação ao denunciado Hugo José da Silva (fls. 156), cuja responsabilidade será apurada nos autos de nº 0003236-65.2022.8.26.052.

Durante a instrução, foram ouvidos o representante da vítima e 02 testemunhas arroladas em comum, e o réu foi interrogado ao final (fls. 223/225).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante constante da denúncia e da reincidência, além da atenuante da confissão espontânea, bem como a incidência da causa de aumento de pena atinente à prática de crime durante o repouso noturno. Ao final, pugnou pela imposição de regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 229/235). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do crime na forma tentada, sem aplicação das qualificadoras, com a fixação da pena-base no mínimo legal, regime aberto para início do cumprimento de pena, com substituição por restritivas de direitos (fls. 237/241).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de furto triplamente qualificado, cometido durante o repouso noturno, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/22), autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 12), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 52/54), laudo pericial (fls. 212/219), além da prova oral, colhida em ambas as fases do feito.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

O réu, em sede policial, confessou a subtração de 13 (treze) escadas do comércio "Lig Luz", e que o fez na companhia do comparsa Hugo José da Silva (fls. 05). Em juízo, tornou a confessar os fatos narrados, dizendo que furtou os bens mesmo, junto com o Hugo, e que foi ele próprio quem indicou o local onde estavam escondidas as escadas. Alegou que, na época, estava desempregado, passava necessidades e era usuário de crack, mas agora não usa mais. Disse que foi processado anteriormente, uma vez por tráfico e outra por furto, mas já "pagou tudo". Contou que, antes do desemprego, trabalhou no condomínio Bandeirantes (fls. 225).

Renato Faria Rodrigues, representante da vítima, disse que recebeu um telefonema, durante a madrugada, e a informação de que os guardas municipais haviam pego umas pessoas com as escadas, todas embaladas, que haviam sido furtadas de sua loja. Contou que acessou a câmera e viu que as escadas haviam sido deixadas nos fundos da loja, mas, quando abriram a loja, constataram as telhas quebradas, o rufo estourado e tudo bagunçado. Disse que os furtadores quebraram materiais para entrarem e saírem do local, e chutaram a câmera para evitar a gravação. Contou que foram subtraídos fardos de escadas embaladas. Disse que, para entrar, os furtadores precisaram proceder à escalada do muro e ao rompimento de obstáculo, para praticarem o furto (fls. 224).

Michelo Jackson da Silva, guarda municipal, disse que foram solicitados via controle, pois 02 rapazes foram vistos com 02 escadas, aparentando ser novas, e entrando num terreno baldio, encontraram mais 05 escadas com o logotipo do comércio (Lig Luz). Relatou que foram até a loja, para ver se havia algum arrombamento, quando foram avisados pelo controle de que os furtadores teriam voltado ao local do furto. Contou que os surpreenderam no local, e ambos os levaram ao local onde haviam escondido as outras 08 escadas. Disse que Alex confessou o furto e apontou o outro réu como seu comparsa (fls. 224).

Claudinei de Moraes, guarda municipal, disse que fizeram um cerco e havia um rapaz carregando uma escada, depois de soltar as outras num terreno baldio. Os 02 indivíduos foram detidos com as escadas, que tinham a etiqueta da Lig Luz. Os réus disseram já ter escondido as escadas num bairro próximo, em local que indicaram e onde foram encontradas várias outras escadas, embaixo de galhos de árvores. Narrou

que, na sequência, dirigiram-se até a loja, onde se constatou que houve dano em telhas, para que os réus pudessem retirar as escadas. Disse que o Alex confessou que ele e o Hugo teriam praticado o crime. Reconheceu o réu, apresentado em audiência, como sendo o Alex, que foi por ele detido e confessou o furto (fls. 224).

Encerrada a instrução, as provas produzidas se coadunam com a confissão do réu. O réu e seu comparsa foram vistos carregando parte da res furtiva, Alex confessou que eles haviam furtado as escadas da vítima e ainda apontou onde se encontravam as demais escadas furtadas.

Assim, malgrado tenha havido pequena dissonância entre os depoimentos dos guardas municipais, tais detalhes não têm o condão de descaracterizar a prova dos autos, já que os pontos fundamentais foram todos confirmados, tendo ficado estreme de dúvidas que Alex praticou o furto mencionado na denúncia.

O furto é consumado, porquanto se trata de crime que se efetiva quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (STJ. 6ª Turma. REsp 1464153/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/11/2014).

Do mesmo modo, as qualificadoras dos incisos I, II e IV, do artigo 155, do Código Penal, estão configuradas à saciedade.

O rompimento ou destruição de obstáculo, assim como a escalada, foram especificados pelo representante da vítima e pelos guardas municipais, além de serem confirmados pelo laudo pericial de fls. 219, cuja conclusão foi de que "o acesso ao interior do imóvel se deu mediante fratura do telhado, localizado no terço posterior do terreno. Foram observadas escalavraduras na parede interna do depósito, sugerindo descida por escalada, cuja altura era de 3,16m (três metros e dezesseis centímetros). O mais provável meio de acesso ao telhado seria através do estacionamento do imóvel de numeral 50 A da Rua Santa Inês, cujo muro do flanco esquerdo ostentava manchas compatíveis com sujidades de solado de calçado, sugestivo de escalada do referido muro, de 1,7m (um metro e setenta centímetros) de altura".

O concurso de agentes entre o réu e Hugo, cuja responsabilidade será apurada em feito desmembrado, também foi plenamente comprovada, seja porque foram presos em flagrante carregando a res furtiva, seja pelas declarações do próprio acusado, ou pelos depoimentos dos guardas municipais, que foram uníssonos ao afirmarem que ambos praticaram junto o furto em comento.

Comprovado, portanto, tratar-se de crime de furto consumado, triplamente qualificado, nos exatos termos da denúncia.

Outrossim, é certo que o crime aconteceu durante a madrugada, estando também comprovada a prática do furto durante o repouso noturno, com proveito de se tratar de período em que a vigilância sobre os bens é reduzida, o que configura a causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo em comento.

Por fim, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 03 de julho de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que o réu praticou o crime que lhe foi atribuído na denúncia, sendo incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, em 3 de julho de 2022, por volta de 2 horas, durante o repouso noturno e em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, no interior do estabelecimento comercial "Lig Luz Materiais Elétricos" (razão social MJ Faria

Rodrigues ME), localizado na avenida José Maria Marques de Oliveira, nº 384, B, nesta cidade e comarca de Salto, com destruição e rompimento de obstáculo e escalada, agindo em concurso de agentes, previamente ajustado e com unidade de desígnios com Hugo José da Silva (autos desmembrados nº 0003236-65.2022.8.26.0526), subtraíram, para si ou para outrem, 13 (treze) escadas, avaliadas conjuntamente em R\$3.757,00 (três mil setecentos e cinquenta e sete reais), pertencentes ao referido estabelecimento comercial, representado por Renato Faria Rodrigues.

Restaram provadas, de forma incontestada, a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta do acusado, razão pela qual, passo a lhe aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal, uma vez que o crime possui três qualificadoras, de modo que uma delas fica mantida para estabelecer o tipo qualificado, enquanto as demais se mostram aptas a se configurarem como circunstâncias judiciais desfavoráveis nesta fase.

Ademais, o réu é portador de maus antecedentes, pois possui condenação definitiva por furto qualificado tentado nos autos de número 0011871-16.2014.8.26.0526 (fls. 143/144).

Assim, fixo a pena-base do acusado para o crime de furto qualificado em 03 anos de reclusão, além de 15 dias-multa.

Presentes as agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea "j", do Código Penal.

Isso porque Alex é reincidente (inciso I), porquanto condenado definitivamente nos autos de número 0001821-57.2016.8.26.0526 (fls. 143-144), sendo certo não ter se escoado o prazo depurador de 05 anos entre o trânsito em julgado (12.11.2018) e a data do crime aqui narrado (03.07.2022). Ademais, como anteriormente mencionado, incide a agravante atinente à prática de crime durante o estado de calamidade pública (inciso II, alínea "j").

Incide, também, a atenuante relativa à confissão espontânea do acusado, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

A compensação da agravante do cometimento de crime durante o estado de calamidade pública pela atenuante da confissão espontânea mostra-se suficiente, de modo que a reincidência deve ser usada para incrementar pena do acusado, que fixo em 03 anos e 06 meses de reclusão, além de 17 dias-multa.

Tendo em vista a presença da causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, uma vez que o furto ocorreu durante o repouso noturno em razão da maior vulnerabilidade do patrimônio alheio, a pena deve ser aumentada de 1/3, perfazendo o total de 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 22 dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO o réu ALEX DA ROCHA PINHEIRO, qualificado nos autos, RG 41476183, CPF 235.762.718-21, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 22 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Considerando a personalidade do réu, seus maus antecedentes, reincidência e o fato de se tratar de crime triplamente qualificado, inviável qualquer substituição referente ao artigo 44, do Código Penal, ou concessão de sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e CONDENO o réu EDER SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, RG 45.748.776, como incurso na pena do artigo 155, § 1º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 33 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade do delito praticado (Súmulas 718 e 719 - STF; Súmula 440 - STJ), mas sobretudo porque se trata de réu reincidente em crime contra o patrimônio, que possui maus antecedentes, de modo que somente o regime fechado se

mostra suficiente à reprovação e prevenção de novas práticas delituosas por parte do acusado, que insiste em não mudar sua conduta, malgrado já tenha sofrido tantas condenações.

Determino, ainda, que o acusado não poderá recorrer desta sentença em liberdade, considerando que sua custódia foi determinada durante todo o decorrer do feito, permanecendo presentes os seus requisitos, já que se mostra inalterado o panorama do momento em que foi inicialmente determinada. E agora, conhecedor da existência da condenação que pesa sobre ele, certamente irá se evadir do distrito da culpa, trazendo dificuldades à execução da pena, se confirmada em grau de recurso. Pelas mesmas razões, não se mostra viável a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.

Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara submetido a recurso:

"[...] Acrescente-se a isso que o réu é reincidente (ostenta condenação anterior com trânsito em julgado por violação de direito autoral (fls. 176/177)), a evidenciar que faz do crime meio de vida e que a condenação anterior não foi suficiente para reeducá-lo, tanto que persiste na empreita delitiva, a justificar o tratamento mais severo. Ademais, não se pode desprezar que a traficância é a mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando conseqüentemente toda a sociedade, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: 'TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido" (HC 300.274/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).' (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000274-81.2015.8.26.0569/50000, Rel. Desembargador WILLIAN CAMPOS. 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/04/2019).

Observe não ser caso de aplicação da ordem exarada nos autos do HC nº 165.704-DF, onde se determinou a reavaliação das prisões preventivas de pais e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, de acordo com as diretrizes fixadas pela Segunda Turma", pois inexistem quaisquer elementos nos autos que comprovem que o réu se encontre na situação ali prevista.

Considerando a redação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução. Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo

Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015).

Recomende-se o réu onde se encontra preso.

Arbitro os honorários advocatícios do Procurador nomeado, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá ao advogado interessado providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA